판례 정리 폴더 · 2026. 6. 11. ~ 10. 22. 선고분 수록

특허법원 상표·디자인 판례 정리 색인

수록 기준일	2026. 6. 11. ~ 10. 22. 선고분 (26개 선고일)	수록 건수	상표 78건, 디자인 30건 (총 108건)
분류 기준	쟁점(법리)별 22개 폴더	최종 정리일	2026. 11. 4.

Ⅰ. 폴더 구성 원칙

- **분류 기준** — 사건 유형이 아닌 **쟁점(법리)**을 기준으로 폴더를 나눕니다. 같은 법리를 다룬 판결은 선고일이 달라도 같은 폴더에 누적하고, 새로운 법리가 나오면 폴더를 추가합니다.
- **파일명 규칙** — 「판결요지(적용 조문)_사건번호.pdf」
- **본문 구성** — Ⅰ. 판결요지 / Ⅱ. 적용 법조 / Ⅲ. 사건의 개요 / Ⅳ. 쟁점 / Ⅴ. 법원의 판단 / Ⅵ. 실무 포인트 / Ⅶ. 참조판례
- **수록 범위** — 심결취소소송(○허○○○○)과 상표·디자인 관련 민사항소(○나○○○○)를 모두 포함합니다. 특허·실용신안·품종보호 사건과 상표·디자인과 무관한 민사 사건은 제외합니다.
- **출처** — 특허법원 판결자료실(patent.scourt.go.kr). 원본 판결문은 '99. 원본 판결문' 폴더에 함께 보관합니다.

Ⅱ. 수록 판례 목록 (108건)

01. 상표권 효력 제한 - 자기 상호의 상거래관행 사용 (2건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2025허10582 제1부 2026. 9. 3.	권리범위확인(상)	도안화 없이 상호를 표시한 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호의 자기 상호의 상거래관행 사용에 해당하여 상표권 효력이 미치지 않음. 경고장 수령 후 문구를 부가한 상호 변경은 혼동회피 목적으로 보여 부정경쟁 목적 부정. **→ 청구 기각 (권리범위 불속)**
2025나10289 제23부 2026. 6. 25.	상표권 침해 금지	【선례】 제99조 제1항의 선사용권과 달리 제99조 제2항의 상호 선사용권은 주지성 요건 없이 '부정경쟁 목적 없는 출원 전 계속 사용'만으로 성립하므로, '계속 사용'에 '출원 전 상당기간 동안의 사용'이라는 명문에 없는 요건을 부가할 수 없음. 출원일 전 1~5일의 사용으로도 선사용권 인정. 상호를 도안화 없이 그대로 사용하였고 미용실 간 거리가 약 12km인 점, 2022. 11. 7.자 상호선명장이 제출된 점에서 부정경쟁 목적도 부정. **→ 항소 기각 (침해 부정)**

02. 상표 유사 판단 - 호칭 대비, 선등록상표 저촉 (7건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026허10012 제1부 2026. 9. 3.	등록무효(상)	조어 'VAP'는 '브이에이피'뿐 아니라 '바프', '배프'로도 자연스럽게 호칭될 수 있어 한글상표 '바프'와 호칭 동일·유사. 권리자가 스스로 병기한 한글 표기는 수요자의 실제 인식과 구별되며, 사용기간·판매량·광고규모·수요자 호칭에 관한 객관적 자료가 없으면 특정 호칭으로 널리 인식되었다고 볼 수 없음. **→ 청구 기각 (등록 무효)**
2025허10611 제2부 2026. 8. 19.	등록무효(상)	'IRORO'와 'NUTREATMENT'가 모두 조어이면 양자 모두 요부. 대소문자 표기 차이는 거래통념상 흔한 표기 방식의 차이에 불과하고, 중간에 위치한 폭 좁은 'i'의 유무는 외관 차이가 아님. 초성 'ㅇ'의 무음가성과 고모음·중모음 반복 구조로 청감도 유사. **→ 심결 취소 (등록 무효)**
2026허10026 제2부 2026. 8. 19.	등록무효(상)	도안화 정도가 크지 않아 원래 문자로 쉽게 인식되는 변형과 마지막 글자에 부가된 점은 독자적 식별요소가 아님. 제3류 화장품과 제44류 미용서비스업은 제공 과정·장소가 밀접하고 동일 사업자가 겸영하는 경우도 적지 않아 동일·유사. **→ 심결 취소 (등록 무효)**
2026허10027 제2부 2026. 8. 19.	등록무효(상)	영문과 그 한글 발음이 상하로 결합된 조어 표장은 양자 모두 요부가 되고, 요부가 있으면 분리관찰 여부를 따질 필요 없이 요부만으로 대비한다. 한글 병기는 오히려 영문의 호칭을 확정시켜 호칭 유사 판단을 강화. **→ 심결 취소 (등록 무효)**
2025허10618 제4부 2026. 6. 11.	거절결정(상)	'DEUTERO' 대 'deuter'. 알파벳 대문자를 소문자로 변경하는 것은 거래통념상 흔히 일어나는 변경에 불과하고, 유사 여부는 '알파벳을 모르는 자'가 아니라 일반 수요자 기준으로 판단. 말미 '로'의 초성이 유음 'ㄹ'이어서 약하게 발음되므로 '듀터로'와 '듀터'는 청감이 비슷함. 구글·네이버 검색결과만으로는 '도이터'로만 호칭된다는 구체적 사용실태를 인정하기 부족. **→ 청구 기각 (거절 유지)**
2025허10544	등록무효(상)	'META VIEW' 대 도형 결합 'MetaVu'. 외관은 비유사하나 호칭이 '메타뷰'로 동일하거나 '메타부'와 매우 유사. **구**

제1부 2026. 6. 25.		**글 검색결과와 네이버 파파고 번역기 출력**이 호칭 입증자료로 채택됨. 비도안 문자상표를 출원한 측의 '디지털 거래실정상 외관 중시' 주장은 배척. **→ 청구 기각 (일부 지정상품 무효)**
2025허10567 제1부 2026. 6. 25.	거절결정(상)	'LITmus' 대 'RITMOSS'. 외관 비유사·관념 대비 곤란하나 '리트머스'로 호칭이 동일하거나 '리트모스'와 매우 유사('ㅣ'와 'ㅗ'는 모두 후설모음·중모음으로 혀의 위치가 유사). 1999년부터의 의류 브랜드 사용실적(2011년 매출 약 700억 원)도 심결 당시 시장점유율·광고비를 알 수 없어 배척. '토탈패션' 논거로 가방류와 우산·아기띠까지 상품 유사 인정. **→ 청구 기각 (거절 유지)**

03. 불사용취소 - 등록상표의 정당한 사용 (12건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026허10058 제5부 2026. 9. 15.	등록취소(상)	'인터넷 종합쇼핑몰업'은 인터넷 플랫폼으로 다양한 유형의 상품을 직접 판매하거나 판매·중개하는 업으로서 다수 판매자 입점 모델에 한정되지 않으므로, 스마트스토어·공식몰에서 매트·청소·위생용품을 판매한 공유자 1인의 사용으로 불사용취소를 면한다. **→ 심결 취소(불사용취소 인용 심결 파기, 등록 유지)**
2026허10078 제3부 2026. 9. 9.	등록취소(상)	등록상표를 그대로 포함하면서 성질 기술어 'COSMETICS'와 상하로 분리된 도안을 덧붙인 실사용표장은 등록상표의 동일성·독립성이 유지되어 거래통념상 동일한 상표의 사용이므로, 3년 내 화장용 마스크팩 판매로 불사용취소를 면한다. **→ 심결 취소(불사용취소 인용 심결 파기, 등록 유지)**
2025허10647 제4부 2026. 9. 3.	등록취소(상)	광고된 지정상품이 정상적으로 제공되거나 제공될 예정이 아니라면 명목상 광고에 불과. '제공 예정'은 직원 현황·영업 수주 계약서·준비비용 등 객관적 증거로 입증해야 함. 자기 상품 판매를 위한 보관·운송은 물류운송업 영위가 아니고, 코로나19는 정당한 이유가 아님. **→ 심결 취소 (등록 취소)**
2025허10648 제4부 2026. 9. 3.	등록취소(상)	2025허10647과 같은 당사자·같은 날 선고된 병행 사건. 대상 권리가 등록서비스표(제39류)인 점만 다름. **→ 심결 취소 (등록 취소)**
2025허10619 제2부 2026. 9. 2.	등록취소(상)	메뉴판에서 '무궁화 음료'가 '커피 음료'와 같은 층위의 분류 항목으로 배치된 이상 '무궁화'는 재료 표시일 뿐 출처 표시가 아님. 제품 설명 카드에 산지·맛·향이 함께 기재된 것도 재료 표기. 기존 포장지를 잘라 유통기한 스티커를 붙인 증거는 신빙성 부정. **→ 청구 기각 (등록 취소)**
2025허10612 제3부 2026. 8. 26.	등록취소(상)	국내 생산품에 표장을 표시하여 수출한 사실만으로 정당한 사용 인정. 구매주문서·수출신고필증·선하증권의 금액·중량·수량 교차검증으로 수출 사실 인정. 견적송장·신용장이 주문서보다 먼저 발행된 것은 무역 실무상 통상적. 불사용취소 심결의 소송물은 하나여서 지정상품별 청구취지 감축은 무효. **→ 심결 취소 (등록 유지)**
2025허10640 제4부 2026. 8. 20.	등록취소(상)	상표의 동일성은 인정되나, 부동산임대업 외에 인테리어업 등을 함께 영위하는 다업종 법인의 사옥·가림막 표시는 어떤 업무에 관한 사용인지 특정되지 않음. 유사 상품에 사용한 것만으로는 지정상품 사용이 아님. **→ 청구 기각 (등록 취소)**
2025허10486 제2부 2026. 8. 19.	등록취소(상)	상표권자가 사용 법인의 의사결정에 관여하고 출판 행사에 참석하였으며 이의를 제기한 바 없으면 묵시적 통상사용권 인정. 시리즈물 제호 + 권차부호 + 판권지의 발행처·엮은이 명의 반복 표시는 출판업자의 출처표시. 저자 표시라도 상품의 출처표시에 동시에 해당할 수 있음. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2026허2 - 2026. 7. 9.	등록취소(상)	도형 부분과 문자 부분이 모두 독자적 식별력을 가져 각각 요부를 구성하는 결합상표는 그중 한쪽만 사용한 것이 동일성 있는 사용이 아님. 스마트폰 촬영 사진은 촬영일자 조작 가능성이 있어 3년 이내 사용 증명력이 부족. **→ 청구 기각 (등록 취소)**
2025허10607 제1부 2026. 7. 23.	등록취소(상)	통상사용권은 합의만으로 발생하고 묵시적 행위로도 성립하므로 상표권자가 대표이사로 운영해 온 법인은 묵시적 통상사용권자. 포장박스 인쇄 발주내역 + 수출신고필증 + 모델번호 일치의 3각 연결로 '양도 목적 수출'을 인정. 색채 채도 차이는 동일성을 해치지 않고, 지정상품 하나 이상의 사용 증명으로 등록 전체가 취소를 면함. **→ 심결 취소 (등록 유지)**
2026허10007 제3부 2026. 7. 23.	등록취소(상)	규격 수치를 ①축 순서 변경 ②0·단위·연산기호 삭제 ③남은 숫자 결합의 3단계로 가공한 숫자표장('462')은 규격을 암시할 뿐 직감케 하지 않음. 재질표기(AL)·세부제품 코드·영문 병기는 동일성을 해치지 않음. 식별력 유무나 수요자 인식은 '사용' 판단을 좌우하지 못함. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2026허10008 제3부	등록취소(상)	2026허10007과 같은 당사자·같은 날 선고된 병행 사건. 대상 표장이 '461'(높이 10mm)이고 재질표기가 AC(알루미늄 특수강판)인 점이 다름.

2026. 7. 23.		→ **청구 기각 (등록 유지)**

04. 디자인 유사 판단 - 전체관찰, 기능적 형상의 중요도 (4건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026허10106 제3부 2026. 10. 7.	등록무효(디)	미니멀리즘 음식물 처리기에서 트랙형 기둥·비례감·정면 원형버튼·이분 상면 구조가 지배적 특징이고, 공지 형상이라도 대체 형상이 많아 중요도가 유지되므로, 상면 세부 차이에도 관련디자인은 기본디자인과 유사하여 제35조 제1항 위반이 아니다. → **청구기각(심결 유지, 관련디자인 유효)**
2026허10039 제4부 2026. 9. 3.	권리범위확인(디)	기능에 관련된 부분이라도 그 기능을 확보할 대체 형상이 존재하면 유사 판단에서 중요도를 낮게 평가할 수 없음. 공지디자인들에서 결합부 형상·위치·개수가 다양하게 구성됨이 확인되므로 결합부 형상·배치는 요부. 비율·간격 차이와 절삭 홈의 유무는 미세한 차이 또는 상업적·기능적 변형. → **심결 취소 (권리범위 속함)**
2025허10606 - 2026. 7. 9.	권리범위확인(디)	공지된 부분은 유사 판단에서 중요도를 낮게 평가하고, 요부는 사용상태도를 기준으로 수요자의 주의를 가장 끌기 쉬운 부분으로 확정. 등록공보의 '창작 내용의 요점' 기재가 공지·기능적 부분을 지시하면 오히려 권리범위를 좁히는 방향으로 작용. → **심결 취소**
2025나10272 제24부 2026. 6. 25.	손해배상(지)	부분디자인이라도 물품 전체의 심미감 관찰에서 하부 결합 구조까지 고려됨. **출원인 자신의 2015. 5. 14.자 개발 프로젝트 자료**가 공지자료로 인용되어 공통점의 중요도가 낮아짐. B2B 설비 제품의 **일반 수요자는 시공사**이므로 싱크대 부착 전 관찰되는 하부 형상도 심미감 요소. 권리범위확인 인용 심결이 대법원까지 확정되었어도 확인대상과 실제 피고 제품이 다르면 민사를 구속하지 않음. → **항소 기각 (침해 부정 / 청구 3.89억 원 중 0원)**

05. 상표 유사 판단 - 요부 관찰과 거래실정 (5건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026허10091 제3부 2026. 8. 26.	등록무효(상)	'BALI(현저한 지리적 명칭) + DA'가 결합된 'BALIDA'는 사전적 의미가 없는 조어로서 분리 호칭 가능성이 낮아 요부. '포차'는 성질표시로 식별력 미약. 다른 출원에 대한 특허청 의견제출통지는 표장이 동일하지 않으면 적용 불가. 유사군코드 상이는 비유사 근거가 되지 못하고, 제43류 주점업과 카페업은 유사. → **심결 취소 (등록 무효)**
2025나10212 제22부 2026. 9. 2.	손해배상(지)	'Bong Bong C'는 '봉봉씨' 3음절로 자연스럽게 호칭되므로 'Bong Bong'만 분리하여 요부로 볼 수 없음. 'Jeju'는 현저한 지리적 명칭이어서 요부가 아님. 한라봉 의인화 캐릭터는 제주 기념품 거래계의 공통 소재여서 소재 공통성보다 구체적 표현이 출처 식별에 중요. → **항소 기각 (침해 부정)**
2025나10288 제25부 2026. 9. 1.	손해배상(지)	'Khan'은 '가장 으뜸의' 의미로 사용되고 같은 류에 다수 병존등록되어 공익상 독점이 부적당하므로 식별력 미약. 서비스를 연상시키는 도형도 요부가 아님. 수요자가 '와플칸'으로만 호칭하고 '칸'으로 약칭하지 않는 거래실정상 비유사. → **항소 기각 (침해 부정)**
2026허10097 제5부 2026. 7. 23.	권리범위확인(상)	식별력이 낮은 '베베'와 띄어쓰기 없이 결합된 4음절 '똘망베베'에서 '똘망'만을 분리하여 요부로 볼 수 없음('똘망똘망'의 일부로 직감되고 '베베'를 수식). 14년의 사용에도 수요자가 전체로 호칭해 왔다면 사용에 의한 요부화 부정. 관념만 유사하고 외관·호칭이 다르면 비유사. → **청구 기각 (권리범위 불속)**
2025허10536 제3부 2026. 6. 25.	등록무효(상)	저명 하우스마크 'sisley'와 결합된 금박 필기체 'Izia'도 독립한 요부. **권리자 스스로 매장 벽면·향수병 정면·공식 홈페이지·유튜브에서 서브 브랜드를 단독 표기**한 사실이 결정타. 일부 수요자가 첫 글자를 'Y'·'J'·'S'로 오인한다는 사실을 인정하고도 문자 인식을 긍정. 고가 수입 화장품이라는 거래실정 항변도 쇼핑몰 동시 검색결과로 배척. → **청구 기각 (등록 무효)**

06. 상표의 식별력 - 보통명칭·관용표장·기술적 표장 (12건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026허10049 제3부 2026. 10. 7.	등록무효(상)	2015년 기준 6,636명(0.0134%)인 희귀 성씨 '계'에 진료과목을 결합한 '계피부과의원'은 흔한 성이 아니고, 약 60년 단독 사용·전국 2곳 사용이라는 거래실정상 흔한 표장도 아니며, 제90조 제1항 제1호를 고려하면 공익상 독점 부적당도 아니다. → **청구기각(무효심판 기각 심결 유지, 등록 유지)**
2026허10146	권리범위확인(상)	'오브제화환'은 2005년부터의 언론·공보·논문·공문 사용과 다수 업체 판매로 심결 당시 받침대 화환의 보통명칭

제4부 2026. 9. 17.		이 됨. 권리자의 상품 유형명식 사용, 심판청구 후의 방지 조치, 검색량 낮은 대체 명칭으로는 예외 사정 부정. 유사 판단 없이 권리범위 불속. **→ 청구기각(심결 유지, 권리범위 불속)**
2025허10587 제4부 2026. 9. 10.	거절결정(상)	'대한민국명가명품대상' 엠블럼 결합상표는 제42류 시상·인증업 등에 대하여 품질·용도를 표시한 것에 불과하고 도형도 통상적 도안화여서 식별력이 없으며, 주최 명의가 다른 시상식 12년 개최만으로는 사용에 의한 식별력도 인정되지 않는다. **→ 청구기각(거절결정 불복심판 기각 심결 유지)**
2025허10592 제5부 2026. 9. 1.	등록무효(상)	업계 사단법인 명의 확인서라도 구체적·객관적 근거 없이 의견만 개진한 것이면 믿기 어려움. 조어 '天壹'은 희소성을 암시할 뿐 품질을 직감시키지 않음. 제품명과 병기되고 작은 글씨로 부기되는 사용례로는 보통명칭·관용표장이 되었다고 볼 수 없고, 상표등록 후에 이루어진 품종명칭 등록으로 후발적 식별력을 상실하지도 않음. **→ 심결 취소 (등록 유지)**
2025허10593 제5부 2026. 9. 1.	등록무효(상)	2025허10592와 같은 당사자·같은 날 선고된 병행 사건. 대상 권리가 제32류 인삼·홍삼 음료류인 점만 다름. **→ 심결 취소 (등록 유지)**
2025허10621 - 2026. 7. 9.	등록무효(상)	'캠'이 캠퍼스·캠핑·캠코더·웹캠 등 여러 단어의 약어로 쓰여 의미가 특정되지 않는 이상 '캠톡'은 지정상품의 성질을 직감케 하지 않음. 제33조 제1항 제3호·제7호, 제34조 제1항 제12호 전단 모두 비해당. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2025허10266 제4부 2026. 7. 23.	등록무효(상)	【그립톡】 조어라도 동종업자와 일반수요자가 지정상품의 보통명칭으로 사용하면 제33조 제1항 제1호에 해당. 후발적 무효(제117조 제1항 제6호)의 기준시는 심결일이 아니라 무효사유 발생시(특정 곤란 시 심판청구 공시일 무렵). 인터넷·SNS 환경에서는 사용기간 10년 미만도 보통명칭화 인정. **→ 청구 기각 (등록 무효)**
2025허10267 제4부 2026. 7. 23.	등록무효(상)	영문 'GripTok' 사건. 등록상표의 한글 음역('그립톡')의 거래계 사용실태를 그대로 원용하여 보통명칭화를 인정. 후발적 무효만 청구되었고 등록 후 약 7년이 경과하였음에도 결론은 동일. **→ 청구 기각 (등록 무효)**
2025허10268 제4부 2026. 7. 23.	등록무효(상)	2025허10266과 동일 상표(한글 '그립톡')에 대하여 별개 청구인 집단(52명)이 청구한 병행 사건(2023당4003). 공시일이 2023. 12. 26.로 약 1개월 늦음. **→ 청구 기각 (등록 무효)**
2025허10269 제4부 2026. 7. 23.	등록무효(상)	2025허10267과 동일 상표(영문 'GripTok')에 대한 병행 사건(2023당4004). 4건 중 유일하게 '늦어도'라는 한정어 없이 보통명칭화 시점을 단정. **→ 청구 기각 (등록 무효)**
2025허10569 제3부 2026. 7. 23.	등록무효(상)	관용표장화 주장은 기준일을 명시한 정량적 거래실정 증거로 증명해야 함. 구글 검색 각 10건 이하, 네이버 쇼핑 '600 400 20 빵판' 868건 대 '462 빵판' 208건. 기준일 불명의 원고 검색자료 배척, 상표권자의 내용증명·형사고소는 방어 자료로 평가, 이해관계인의 사실확인서는 증명력 부정. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2025허10570 제3부 2026. 7. 23.	등록무효(상)	2025허10569의 병행 사건. 대상 표장이 '461'(높이 10mm)이고 네이버 쇼핑 검색이 112건에 그쳐 관용표장화 인정이 더욱 어려움. **→ 청구 기각 (등록 유지)**

07. 디자인 신규성 - 공지·공연실시와 선행디자인 특정 (5건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026허10020 제2부 2026. 9. 16.	등록무효(디)	신규성 상실 예외는 권리자 본인의 공지에만 적용되고 출원일이 소급하지 않으므로, 자기공지디자인과 심미감이 다르고 접근·모방도 증명되지 않은 제3자 유튜브 공지디자인에는 예외 효과가 미치지 않아 낚시 좌대용 좌판 부분디자인이 무효로 된다. **→ 청구기각(등록무효 심결 유지)**
2025허8 제5부 2026. 9. 1.	등록무효(디)	공지·공연실시 사실은 무효 주장자가, 비밀유지의무의 존재는 이를 부인하는 디자인권자가 각 증명. 설계도면이 비공개 기술자료라는 사정만으로 비밀유지의무가 인정되지 않고, 납품 3년 전에 체결되고 보호대상이 다른 비밀준수계약도 근거가 되지 못함. 다만 지배적 특징부가 달라 신규성은 부정되지 않음. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2025허10557 제1부 2026. 8. 20.	등록무효(디)	출원 전 공개자료에 부품의 전체 형상이 나타나지 않으면 납품·전시·홍보 사실이 인정되어도 공지가 아님. 출원 후 2년이 지나 구매한 제품은 동일 모델명이라도 부품 형상의 불변을 단정할 수 없고, 심결 후·소송 중 작성된 확인서는 근거·경위와 객관적 자료가 없으면 믿기 어려움. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2025허10558	등록무효(디)	2025허10557과 같은 당사자·같은 날 선고된 병행 사건. 대상 등록디자인이 결합편부 말단의 개방된 장홈을 특징

제1부 2026. 8. 20.		으로 하는 점만 다름. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2025허10602 제3부 2026. 6. 25.	등록무효(디)	심판에 제출되지 않은 선행디자인을 소송단계에서 제출하여도 심급의 이익을 해하지 않음. 인터넷 쇼핑몰 게시글의 출시일 기재와 **출원 이후의 언론보도**로 공지시점 인정, 배면도·저면도가 없어도 경험칙으로 요지 파악 가능하면 선행디자인 적격. **미니멀리즘 디자인에서는 외관의 형상·비례감·실루엣이 지배적 특징**(상면부 폭:장축:높이 = 약 1:2.2:1.7로 극히 유사). 예비적으로 용이창작도 인정. **→ 심결 취소 (등록 무효)**

08. 상표권 침해 손해배상 - 법정손해배상액 산정 (15건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026나10083 제25부 2026. 10. 22.	상표권 침해금지 등	'주식회사 워터스' 결합상표의 요부는 '워터스'(Water+s는 암시)이고 '정품'과 함께 쓴 호환 필터 광고는 침해. 그러나 제110조 제3·4·6항은 손해 발생이 전제인데 석명준비명령에도 업으로서의 사용·손해 자료를 내지 않아 기각. (다)목 저명성도 부정. **→ 제1심 피고 패소 부분 취소·청구 기각(피고 부대항소 인용, 원고 항소 기각) / 0원(제1심 600만 원)**
2026나10039 제25부 2026. 10. 8.	상표권침해금지 등	'마데카+딘' 치약. 색·'+'로 분리·강조된 '마데카'는 요부이고 '2080' 요부성과 양립. 마데카 치약 미판매여도 동종 영업으로 손해 추정. 제3·4항 자료 부족으로 제6항 7천만 원, 경고장 이후 판매분 1,300만 원을 2배 증액. **→ 피고 항소 일부 인용(제1심 1억 7,500만 원 감액), 부대항소 기각 / 8,300만 원 인용**
2026나10064 제23부 2026. 9. 23.	손해배상(지)	상호의 영문 표기와 'ISTEAMER'를 상하 결합한 등록상표는 'ISTEAMER'가 요부로서 '아이스티머'로 호칭되어 한글 실사용상표와 유사. 키프리스 한글 검색·불기소에도 과실 인정. 약 2년 5개월 표시·6개 판매·유인 효과로 제110조 제6항 100만 원. **→ 원고 항소 일부 인용 / 100만 원(제1심 30만 원 + 추가 70만 원)**
2026나10078 제25부 2026. 9. 15.	손해배상(지)	광고 제목의 나머지 문구가 용도·사용방법 설명이면 사전적 의미 없는 조어 '아쿠아픽'만 출처표시로 기능하여 상표적 사용. 글씨체만 다른 표장은 실질적 동일. 항소심 교환적 변경으로 치석제거기 지정 상표로 근거를 바꿔 하루 침해·판매 0건에 제111조 제1항 50만 원. **→ 교환적 변경 청구 일부 인용 / 50만 원(청구 300만 원)**
2025나10282 제21부 2026. 9. 10.	손해배상(지)	'로스돔' 네 번째 항소심. 판매내역 없는 광고에도 상표 신용 훼손의 손해 개연성을 인정하여 제110조 제6항 적용. 광고비 2억 8,421만 원 증빙에도 판매글 1건·제목 말미 1회·통지 후 삭제로 60만 원. 법인 매출 감소·60명 공동기여·변호사 비용 주장 배척. **→ 원고 항소 일부 인용 / 60만 원(제1심 30만 원 + 추가 30만 원)**
2025나10215 제21부 2026. 9. 10.	상표권침해금지 등	'諸葛亮' 백주. 상표권자의 등록상표 사용 개시 전에는 손해 불발생, 관계사 통상사용권자 판매로 영업 계속 인정. 침해자 이익 6.5억 원 중 65% 추정 복멸. 특허법원 무효 기각 후 판매는 고의 침해(2배)이고, 증액배상금 지연손해금은 판결 확정 다음 날부터. **→ 제1심 변경 / 전보 227,813,529원 + 증액 63,866,789원 인용(설비 폐기 기각)**
2026나10053 제25부 2026. 9. 1.	손해배상(지)	전용사용권자도 손해배상을 청구할 수 있고 침해자의 과실은 추정. 상표법 제111조 제1항 법정손해배상액은 증거로 인정되는 침해 게시물 건수(18건)를 기준으로 하되, 상표의 주지성과 온라인·불특정 다수 대상 광고라는 태양이 참작됨. 청구 8,504만 원 중 310만 원 인용. **→ 제1심 변경 / 310만 원 인용**
2026나10026 제22부 2026. 8. 19.	미수금 등 청구의 소	영수증은 구 상표법 제2조 제1항 제11호 (다)목의 '거래서류'에 해당하여 상호란 표시도 상표 사용. 캐릭터의 컴퓨터 배경화면 사용은 디자인적 사용이어서 침해가 아니고, 제3자가 작성한 문서의 상호 기재도 침해자의 사용이 아님. 침해 태양이 경미해지면 제110조 제6항으로 상당한 손해액을 정함. **→ 제1심 변경 / 520만 원 인용**
2025나10281 - 2026. 7. 9.	손해배상(지)	온라인 쇼핑몰 상품명(게시글 제목)에 등록상표를 다른 키워드와 함께 나열한 것도 상표적 사용. 등록상표가 조어이면 제90조 제1항 제2호의 효력 제한이 적용되지 않음. 제110조 제6항으로 30만 원 인정. **→ 30만 원 인용**
2025나10275 제23부 2026. 7. 23.	손해배상(기)	가맹계약의 1일당 30만 원 위약금은 계약상 로열티율(포스매출 1.5%) 환산 실시료와 대비하여 과다하므로 5,430만 원 → 3,000만 원 감액(다만 약정 지연손해금은 감액하지 않음). 상표권 공유기간 59일은 민법 제262조 제2항 지분 균등 추정으로 법정손해배상액을 비례 삭감(3,000만 원 → 2,500만 원). 경업금지 조항이 '존속기간 중'으로만 규정되어 종료 후 의무 부정. **→ 제1심 변경 / 3,000만 원·2,500만 원**
2025나10295 제25부 2026. 7. 23.	손해배상(지)	오픈마켓 상품명에의 표장 삽입은 상표적 사용이고, 침해자의 과실은 추정되며 온라인 쇼핑몰 운영 상인에게는 가중된 조사의무가 있음. 침해기간 11일·판매내역 전무에도 식별력 훼손 손해를 인정하여 제110조 제6항으로 50만 원. **→ 항소 기각 / 50만 원 인용**
2025나10262	손해배상(지)	영문 2어절 결합상표의 앞부분이 상호의 영문 표기이면 뒷부분이 요부. 요부 'ISTEAMER'가 '아이스티머'로 호칭

제25부 2026. 6. 11.		되어 한글 표장과 **외관 차이에도 불구하고** 유사. 피고의 '대량등록프로그램 오류' 항변이 오히려 **게시물 등록 시점부터 표시되었다는 인정 근거로 역이용**됨. 쇼핑몰 매출과세표준 386,372원. **→ 항소 기각 / 30만 원 인용**
2025나10260 제23부 2026. 6. 18.	손해배상(지)	'로스돔'. 광고 제목 중 나머지 부분이 원재료·용도·형상·사용방법 설명이면 등록상표 부분이 출처표시 기능 수행. 성질표시 항변은 3단계로 배척(1어절이라 분리 인식 불가 → '로스'는 'loss'와 발음 유사 → 'Roast'로 직감되지 않음). **연도별 광고비(1,600만~1억 7,237만 원)로 상표 신용을 정량화**하여 제111조 제1항 법정손해배상 100만 원 인정. 광고 지속기간 미특정이 감액 사유. **→ 제1심 변경 / 100만 원 인용**
2025나10294 제25부 2026. 6. 18.	손해배상(지)	'로스돔'. 상품문의란의 '로스돔사용금지' 게시글(2024. 1. 3.)과 게시물 삭제일 자백으로 침해기간 특정. **피고가 원용한 중국 사이트 상품정보에 '로스돔'이 없다는 점**으로 자동복사 항변 파훼. 쇼핑몰 매출과세표준 50,183원. **→ 항소 기각 / 30만 원 인용**
2026나10023 제25부 2026. 6. 18.	손해배상(지)	'로스돔'. B2B 도매플랫폼 공급사가 올린 게시물을 퍼왔다는 드롭쉬핑 항변과 **플랫폼 이용약관상 면책조항**은 권리자에게 대항할 수 없음. **형사 불기소결정서의 범죄사실 항목**이 침해기간 특정의 근거. 제111조 제1항에 따른 손해액도 30만 원을 초과하지 않는다고 판단. **→ 쌍방 항소 기각 / 30만 원 인용**

09. 실시권자의 지위 - 독점적 통상실시권과 손해배상 특칙 (5건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2025나10290 제22부 2026. 10. 14.	손해배상(지)	독점적 통상사용권자에게 제111조 제1항은 직접·유추 적용되지 않으나, 상표권자(일본 본사)의 법정손해배상채권을 소송 중 양수하고 준비서면으로 대리 통지하면 행사 가능. 침해 전 양도조항·100% 자회사 관계로 소송신탁 부정. 정품가 7.5~16% 위조품 판매에 과실. **→ 제1심 변경(부대항소 일부 인용) / 피고 B 300만 원(제1심 180만 원 + 추가 120만 원), 피고 C 60만 원(제1심 37만 원 + 추가 23만 원)**
2025나10263 제24부 2026. 9. 17.	손해배상(지)	전용사용권 설정등록은 대항요건일 뿐이므로(대법원 2024다306691) 미등록 전용사용권자도 법정손해배상 청구 가능. 정품 문의만으로는 구매대행 셀러의 과실 추정이 번복되지 않음. 골프가방 718개(1억 5,784만 원) 판매에 3,000만 원. **→ 원고 항소 일부 인용 / 3,000만 원(청구 9,712만 원)**
2026나10030 제25부 2026. 9. 15.	손해배상(지)	제111조 제1항은 상표권자·전용사용권자만 청구 가능. 일부를 가린 라이선스 계약서(협력·자기비용 조치·재실시 금지 조항)와 조사권한 부여 증서, 소송 중 작성된 전용사용권 확인서로는 침해 당시 전용사용권자임이 증명되지 않아 침해 판단 없이 청구 기각. **→ 항소 기각 (전용사용권 증명 부족, 청구 2,500만 원 전부 기각 유지)**
2025나10257 제22부 2026. 8. 26.	디자인권침해금지등	독점적 통상실시권은 채권적 의무에 불과하여 배타적 권리가 아니므로, 손해액 추정(제115조 제3항)과 3배 증액배상(구법 제7항)은 적용도 유추적용도 되지 않음. 권리자가 자신이 지배주주인 회사를 통해 실시하면 실질적 경업관계 인정. 침해 중단 후에는 금지·폐기청구가 기각됨. **→ 제1심 변경 / 16,878,483원 인용**
2025나10228 제23부 2026. 6. 25.	손해배상(지)	독점적 통상사용권도 채권이므로 제3자가 이를 침해하면 불법행위 성립. 항소심에서 **양수금 청구를 제3자 채권침해 손해배상으로 교환적 변경**. 광고 문구('해외구매대행', '상품 기본정보: CN(정품)')와 **정품 대비 1/7~1/5의 가격 격차**로 악의 인정. 판매 사실이 없어도 신용 훼손·판매기회 상실 손해 인정(민소법 제202조의2). **→ 제1심 실효 / 100만 원 인용**

10. 부정경쟁행위 - 주지성과 성과 등 무단사용 (2건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2025나10240 제23부 2026. 9. 9.	손해배상(기)	구매자가 작성한 발주서·세무 과세자료의 상표 기재는 판매자의 상표 사용이 아니어서 침해 부정. 전 직원이 경쟁사 컨택트 밴드를 '아이코어 밴드'로 속여 납품한 것은 (바)목 상품 사칭(주지성 불요)으로, 독점 대리점 손해를 제14조의2 제5항으로 산정. **→ 제1심 취소(항소심 추가 부정경쟁 청구 인용) / 400만 원 인용**
2025나10315 제22부 2026. 8. 26.	부정경쟁행위금지 등	검색량은 관심·정보탐색의 지표일 뿐 출처표시 인지도와 동일하게 평가할 수 없음. 투자·노력의 투입 자체만으로 (파)목의 '성과 등'이 되는 것은 아니고 독자적 고객흡인력의 형성이 인정되어야 함. 도형이 요부인 결합상표로는 문자만의 표지 사용을 막을 수 없음. **→ 본소청구 모두 기각**

11. 디자인 권리범위확인 - 자유실시디자인과 공지디자인 항변 (4건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론

2025허5 제5부 2026. 9. 15.	권리범위확인(디)	전용실시권자가 소송 중 권리를 포기해도 심결 당시 기준으로 취소 이익은 인정되나, 출입문·대칭 지지대·접힌 형상 등 텐트 전체 형상의 차이로 자유실시디자인·제94조 제1항 제3호 항변이 배척되고 요부가 극히 유사한 찜질용 텐트는 권리범위에 속한다. **→ 청구기각(심결 유지, 권리범위 속함)**
2025허10565 제1부 2026. 8. 20.	권리범위확인(디)	선행디자인으로부터 확인대상디자인을 실시하려면 여러 구성의 복합적 변경이 필요하고 그 변경을 뒷받침할 공지·주지형태가 특정되지 않았다면 자유실시디자인이 아님. 확인대상디자인이 선행디자인에 없는 구성을 갖추고 등록디자인과 유사하게 구성하였다면 기본 골격의 공유는 지배적 공통점을 약화시키지 않음. **→ 청구 기각 (권리범위 속함)**
2025허10566 제1부 2026. 8. 20.	권리범위확인(디)	【핵심】 공지디자인과 동일·유사하면 무효심결 없이도 권리범위가 부정되나, 용이창작한 경우에는 등록이 무효로 되기 전에는 권리범위를 부인할 수 없음. 용이창작을 다투려면 별도의 등록무효심판이 필요. **→ 청구 기각 (권리범위 속함)**
2026허10098 제5부 2026. 7. 23.	권리범위확인(디)	공통점이 대부분 선행·공지디자인에 나타난 공지 부분이면 중요도를 낮게 보고, 그 결합만으로 새로운 미감이 생기지도 않음. 사용 시 가려지는 부분(결합홈·결합축·듀얼디스크)의 차이는 경시하되, 외곽 형상과 플랜지 대 밸브 몸체 비율(1:1 대 2:1)의 차이는 지배적 특징. 유사 부정으로 자유실시디자인은 판단하지 않음. **→ 청구 기각 (권리범위 불속)**

12. 상표권의 귀속 - 명의신탁과 공동브랜드 (2건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2025나10192 제22부 2026. 8. 19.	상표등록 이전등록 등	골목상권 상인들의 실질적 공유와 명의신탁은 객관적 증거 없이 인정되지 않고, 그 선결 사실이 증명되지 않으면 권리남용·위법성·손해액은 판단하지 않고 청구 전부가 기각됨. 항소심에서 청구원인을 선택적으로 추가하여도 같은 선결 사실을 전제로 하는 이상 함께 기각. **→ 항소 및 추가 청구 기각**
2025나10174 제24부 2026. 6. 25.	상표권침해금지청구 등	정산 합의로 상표권 1/2 지분과 상호권을 보유한 자에 대하여는 침해금지도 (바)목·(파)목 부정경쟁행위도 성립하지 않음. **온라인 판매계정은 상표권·상호권과 별개의 자산**이어서 합의서에 이전 조항이 없으면 개설 명의자에게 귀속. 거래처 탈취·홈택스 무단접속 주장은 정황증거만으로 전부 배척. **→ 항소 및 추가 선택적 청구 기각**

13. 디자인 무권리자 출원 - 창작자 인정과 증명책임 (2건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2025허10518 - 2026. 7. 8.	등록무효(디)	무권리자 출원 또는 공동출원 위반을 무효사유로 주장하는 자가 실제 창작자가 누구인지와 자신의 실질적 기여를 증명해야 함. 출원서에 기재된 창작자는 일응 창작자로 인정되므로 거래관계·협업 사실만으로는 이를 뒤집을 수 없음. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2026허10028 제5부 2026. 6. 18.	등록무효(디)	도면 불일치가 경미하여 경험칙으로 요지를 특정할 수 있으면 공업상 이용가능성 인정(사시도의 시점까지 고려). '창작한 사람'은 **요부 내지 지배적 특징 부분을 착상하거나 구체화한 사람**이고 증명책임은 무효 주장자에게 있음. 금형 견적 메일 수신·시제품 사진·업체 문의 문자 등 '사업 추진의 흔적'만으로는 부족하며, **착상·구체화를 보여주는 도면이 없다**는 점이 결정적. **→ 청구 기각 (등록 유지)**

14. 심판·소송 절차 - 당사자적격과 절차적 하자 (5건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026재나10012 제25부 2026. 10. 1.	손해배상(지)	온돌침대 상표 침해 손해배상 확정판결(2024나11730)의 재심. 증거 위조 등(제5·6호)은 제451조 제2항의 유죄 확정판결 요건 흠결로, 판단누락(제9호)은 송달 시 알 수 있었던 사유라 각하. 소송물이 다른 상호말소 확정판결은 제10호 '저촉' 아님. **→ 제5·6·9호 부분 각하, 제10호 부분 재심청구 기각**
2025허10596 - 2026. 7. 8.	등록무효(디)	불출석 당사자가 제출한 소장·준비서면은 진술간주되나(민사소송법 제148조 제1항) 그 서면에 첨부된 서증까지 제출된 것으로 보지는 않음. 결국 주장을 뒷받침할 증거가 없는 것으로 처리되어 청구가 기각됨. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2025허10 - 2026. 7. 9.	등록취소(상)	파산선고가 있으면 상표권의 관리처분권이 파산관재인에게 전속하므로 등록취소심판의 피청구인적격은 파산관재인에게만 인정. 심판청구서 부본 미송달과 답변 기회 박탈은 본안과 무관하게 그 자체로 심결 취소사유. **→ 심결 취소 / 소송비용 각자 부담**
2025허11 -	등록취소(상)	2025허10과 같은 당사자·같은 날 선고된 병행 사건. 대상 등록상표만 다름. **→ 심결 취소 / 소송비용 각자 부담**

2026. 7. 9.		
2025나10252 - 2026. 7. 9.	손해배상(지)	직무디자인의 창작자는 소송 결과에 따라 보상금 산정 등 법률상 지위에 영향을 받으므로 보조참가의 이해관계가 인정되나, 보조참가인이 피참가인이 주장하지 않은 새로운 청구원인(부정경쟁방지법 (파)목)을 추가할 수는 없음. 본안은 디자인 비유사. **→ 침해 부정 / 참가인의 청구 추가 불허**

15. 디자인 용이창작 - 상업적·기능적 변형과 결합 (6건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026허10030 제2부 2026. 9. 16.	등록무효(디)	가압스프링 감김 수·기울기는 선택 사항이고, 사다리꼴 절곡 형태는 실용신안·일본 공개특허·WO 공보 도면에 개시되어 있으며 선재·판재 차이도 선택 사항이므로, 캡슐형 지지부재까지 결합한 책 고정구 디자인은 용이창작으로 무효이다. **→ 청구기각(등록무효 심결 유지)**
2026허10018 - 2026. 7. 16.	등록무효(디)	용이창작 판단에서 선행디자인의 도면에 나타난 형태를 전체로 파악하여야 하고, 대비의 편의를 위해 일부 구성을 임의로 배제할 수 없음. 복수 선행디자인의 결합에는 결합 동기 또는 시사가 필요하며, 각 구성이 개별적으로 공지되었다는 사정만으로는 부족. **→ 심결 취소 (등록 유지)**
2026허10084 제3부 2026. 7. 23.	등록무효(디)	블로그 게시물의 공지일은 같은 시기의 다른 게시물·박람회 참가 사실 등 주변 증거로 보강되어 인정됨('사후 수정 가능' 항변만으로는 배척되지 않음). 가로:세로 비율 2배 차, 곡률반경 4배 차로 비유사(제33조 제1항)이나, 비율 변경은 흔한 창작수법이고 기능 향상을 위한 변경은 기능적 변형이어서 용이창작(제33조 제2항) 인정. **→ 청구 기각 (등록 무효)**
2026허10089 제5부 2026. 7. 23.	등록무효(디)	【잔존 차이점 논법】 등록디자인의 독특한 심미감이 여러 지배적 차이점에서 비롯된 경우, 그중 하나(피팅)만을 겨냥한 선행디자인을 아무리 많이 제출해도 나머지 차이점(케이싱 형상·몸체 길이·플랜지 비율)이 남아 용이창작이 부정됨. 오히려 원고가 제출한 결합자료가 피팅 형상의 다양성을 입증하여 권리자에게 유리하게 작용. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2026허10065 제2부 2026. 6. 17.	등록무효(디)	**등록특허공보·등록실용신안공보의 도면과 명세서 단락**으로 관통구의 기능적 동일성을 입증하여 형상·개수 차이를 극복. 비율 조절, 모서리 라운딩, 사각홈의 단순 삭제, 절곡 정도 차이는 모두 상업적·기능적 변형 또는 흔한 표현 수법. 심판에서 주장하지 않은 제33조 제2항을 소송에서 추가하여 인용받음. 선행디자인 4의 공고일은 출원일 하루 전. **→ 청구 인용 (심결 취소 / 등록 무효)**
2025허10599 제3부 2026. 6. 18.	거절결정(디)	'떡국 떡' 대 블로그 게재 '꽃어묵'. **"모두 끓는 물에 조리하여 섭취하는 식재료"**라는 점에서 이종 물품의 형태 전용이 용이. 꽃술을 별 모양에서 원 모양으로 바꾸는 것은 주지형태 간 치환, 두께 변경도 쉬운 변형. 원고가 차별성 입증용으로 낸 실시예가 오히려 **"뭉툭한 홈이 눈에 잘 띄지 않는다"**는 근거로 사용됨. ※ 특허청 → 지식재산처 명칭 변경 각주. **→ 청구 기각 (거절 유지)**

16. 권리범위확인의 이익 - 실시 부정과 권리 소멸 (2건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2025허10600 - 2026. 7. 16.	권리범위확인(디)	확인대상디자인을 실시하지 않는 자를 상대로 한 권리범위확인심판은 확인의 이익이 없어 부적법. 법인과 대표이사 개인은 법인격이 다르므로 법인의 실시를 개인의 실시로 볼 수 없고, 재고품의 폐기는 디자인보호법상 '실시'가 아님. **→ 심결 취소 (각하되었어야 함)**
2024허15950 - 2026. 7. 22.	권리범위확인(디)	소송계속 중 무효심결이 확정되면 디자인권이 소급 소멸하여 권리범위확인을 구할 법률상 이익이 없어짐. 소의 이익 소멸의 원인이 피고 측 권리의 무효라는 점을 고려하여 민사소송법 제99조에 따라 소송비용을 피고가 부담. **→ 소 각하 / 소송비용 피고 부담**

17. 저명상표의 보호 - 혼동·식별력 손상과 수요자 기만 (3건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2025허10595 - 2026. 7. 9.	거절결정(상)	저명상표 'AMAZON'에 알파벳 한 글자를 부가한 'AMAZONA'는 7음절 중 6음절이 동일하여 저명상표가 용이하게 연상되므로 제34조 제1항 제11호에 해당하고, 사업 다각화 현황과 거래실정에 비추어 제12호 후단(수요자 기만)에도 해당. ※ '특허청'이 '지식재산처'로 명칭 변경된 점을 각주로 밝힘. **→ 청구 기각 (거절 유지)**
2025허10645 제3부	등록무효(상)	【LV ONE】 선사용상표의 저명성(포브스 9위, 국내 매출 1조 467억 원, 전국 38개 매장)은 다툼 없이 인정되었으나, 'LV'가 패션·뷰티를 넘어 소프트웨어 분야에서도 출처표시로 기능한다는 증명이 없어 요부성 부정 → 표장

2026. 7. 23.		비유사 → 제7호·제11호·제12호·제13호가 연쇄적으로 모두 배척. 부정한 목적은 '출원 당시'를 기준으로 판단하므로 3년 후의 계열사 출원은 고려되지 않음. **→ 청구 기각 (등록 유지)**
2026허10010 제5부 2026. 6. 18.	등록무효(상)	'우루액' 대 '우루사'. **저명성은 전체 의약품 시장이 아니라 간기능 개선제 시장을 기준**으로 판단. 조어의 어두 2음절 '우루'가 요부(광고에서 '우루~사'로 강조해 온 사용실태 + 개음절 '사'의 청각적 잔상이 약하다는 음운론적 분석). 제5류와 제32류라는 이류 상품 사이에서도 약국 유통·피로회복 소구점의 공통으로 제11호 전단·후단이 **중첩적으로 인정**. 피고의 별건 제5류 출원 거절 이력이 연상 의도의 증거. **→ 청구 인용 (심결 취소 / 등록 무효)**

18. 입체상표와 기능성 - 기능성 항변의 증명책임 (1건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026허10074 - 2026. 7. 16.	권리범위확인(상)	대법원 2026. 2. 26. 선고 2023후11012 판결의 파기환송심. 입체형상이 기능 확보에 불가결하다는 점은 이를 주장하는 자가 증명해야 하고, 동일 기능의 대체 형상이 존재하면 기능성이 부정됨. '실용신안 명세서의 도면은 하나의 예시일 뿐'이며, 입체형상에 부기된 작은 문자는 요부가 아님. **→ 청구 기각**

19. 부정사용취소 - 실사용상표의 변형과 타인 상표와의 혼동 (5건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026허10005 제5부 2026. 9. 15.	등록취소(상)	2023년 등록된 '곰표' 문자상표(브리또·피자)도 통상사용권자들이 대한제분 표장을 모방한 실사용상표로 출처 혼동을 일으켰고, 문자상표라서 외관 유사까지 인정되었으며 상당한 주의 항변은 배척되어 등록취소됨. **→ 청구기각(심결 유지, 제2132961호 등록취소)**
2026허10004 제5부 2026. 9. 15.	등록취소(상)	2023년 등록된 곰표 상표(브리또·피자)도 등록 전 계약한 통상사용권자들이 대한제분 표장과 창작 모티브가 극히 유사한 실사용상표를 써 출처 혼동을 일으켰으므로 제119조 제1항 제2호로 취소되고 상당한 주의가 부정됨. **→ 청구기각(심결 유지, 제2132964호 등록취소)**
2026허10003 제5부 2026. 9. 15.	등록취소(상)	'곰표' 문자 등록상표를 서체·색만 바꾸거나 대한제분 표장의 곰 도형·3색 모티브와 결합해 쓴 통상사용권자들의 사용이 출처 혼동을 일으켰고, 문자상표라서 외관 유사까지 인정되었으며 상당한 주의 항변은 배척됨. **→ 청구기각(심결 유지, 제88080호 등록취소)**
2026허10002 제5부 2026. 9. 15.	등록취소(상)	'곰표국수' 결합 등록상표의 통상사용권자들이 대한제분 '곰표' 협업 디자인의 모티브를 따른 실사용상표를 토스트 등 밀가루 가공식품에 사용하여 출처 혼동을 일으켰고, 원고의 감독은 클레임 회피용에 그쳐 상당한 주의가 부정됨. **→ 청구기각(심결 유지, 제113134호 등록취소)**
2025허10503 제1부 2026. 9. 10.	등록취소(상)	등록상표(도형+DUOLASH+듀오속눈썹)의 요부 'DUO'와 호칭·관념이 유사한 'DUAL'을 원고의 분홍색 'DUO' 표장과 같은 글자체·색채·위치로 변형 사용해 혼동 우려를 키운 것은 유사상표의 부정사용이고, 이의신청 경과로 고의도 인정된다. **→ 심결 취소(부정사용취소 청구 인용 취지, 제119조 제1항 제1호)**

20. 디자인권 침해 손해배상 - 손해액 산정과 증액배상·소멸시효 (4건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2025나10208 제25부 2026. 10. 8.	손해배상(지)	계속적 디자인권 침해의 장기소멸시효는 판매일마다 개별 진행하여 제소 10년 전 판매분은 소멸. 고소 당시 일부 제품의 권리범위 해당을 알았어도 판매 규모를 몰랐다면 단기시효는 미진행. 2020. 10. 20. 시행 전 침해에는 징벌 배상 불적용, 제6항으로 300만 원. **→ 원고 항소 일부 인용, 300만 원(제1심 200만 원 + 100만 원 추가)**
2026나10073 제23부 2026. 9. 16.	손해배상(기)	등록디자인권 이전·상실 손해배상에서 라이선시 매출 기반 역산·정률법 감소 가정의 감정결과를 현저한 잘못이 없다고 보아 존중하고 독점 라이선스 가치 공제를 부정. 손해의 현실적 발생 시점은 법적 평가여서 재판상 자백 대상이 아님. **→ 원고·피고 B 항소 모두 기각(제1심 유지, 인정액은 판결문 미기재)**
2025나10256 제25부 2026. 9. 10.	손해배상(기)	모인출원 무효 확정 후 20일 만에 출원·등록한 정당권리자의 디자인권 발생일을 무권리자 출원 다음 날로 보아(제1심 인용) 등록 전 수입분까지 손해를 산정하고, 등록 전까지는 법률상 장애로 시효가 진행하지 않는다고 판단. 손해액은 제6항으로 2,000만 원. **→ 피고들 항소 기각(제1심 2,000만 원 유지)**
2026나10042 제23부 2026. 9. 9.	손해배상(지)	디자인권 이전등록 전 침해 손해는 채권 양수 증명이 없어 배제. 평균 소매마진율을 곱한 제3항 주장을 배척하고 제6항으로 판매액의 7%를 손해로 인정, 권리범위확인 판결 송달 이후 판매분은 고의 침해로 3배 증액. **→ 제1심 일부 취소, 1,200만 원 인용(900만 원 + 100만 원 × 3배)**

21. 모방상표 출원 - 선사용상표의 특정인 인식과 부정한 목적 (1건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2025허10631 제1부 2026. 9. 10.	등록무효(상)	약 10년간 매출 2,239억 원·광고비 29억 원이 투입된 여성복 '모조에스핀'을 모방해 선글라스 등 제9류에 출원한 상표는 부정한 목적이 추단되어 제34조 제1항 제13호에 해당하고, 지정상품 전체가 무효이다. **→ 청구기각(등록무효 심결 유지, 지정상품 전체 무효)**

22. 상표 공존동의 - 동의의 기준시점과 심결취소소송 (4건)

사건번호	사건명	판결요지 / 결론
2026허10198 제2부 2026. 10. 14.	거절결정(상)	2026허10196과 같은 인용상표(우리홈쇼핑 'ShopL', 제38류). 제45류 소셜네트워킹 서비스업(여행 관련 한정) 1개 품목도 '네트워킹 서비스 관련'으로 유사, 심결 후 2026. 6. 29. 공존동의는 단서 적용 근거가 안 됨. **→ 청구 기각 (거절 유지)**
2026허10197 제2부 2026. 10. 14.	거절결정(상)	2026허10195와 같은 법리·같은 인용상표(샤플앤컴퍼니 'ShoPl/쇼플'·'shopl'). 제42류 소프트웨어 개발·임시 사용제공업·SaaS 출원으로, 심결 후 2026. 6. 18. 받은 공존동의는 단서 적용 근거가 안 되고 호칭 유사로 거절 유지. **→ 청구 기각 (거절 유지)**
2026허10196 제2부 2026. 10. 14.	거절결정(상)	2026허10195와 같은 법리. 제38류 방송·전송업(일부 '여행 관련 한정') 출원으로 우리홈쇼핑 'ShopL'과 저촉, 심결 후 2026. 6. 29. 받은 공존동의는 단서 적용 근거가 안 됨. '숏플' 대 '쇼플' 호칭 유사. **→ 청구 기각 (거절 유지)**
2026허10195 제2부 2026. 10. 14.	거절결정(상)	제34조 제1항 제7호 단서의 공존동의는 '늦어도 심결 전'에 받아야 하고 심결 후(2026. 6. 18.) 받은 동의로는 심결 위법을 다툴 수 없음(재출원은 별론). 도형+'숏플'은 'ShoPl/쇼플'·'shopl'과 호칭 유사(제9류). **→ 청구 기각 (거절 유지)**

III. 선고일자별 분포

선고일	건수	사건번호
2026. 10. 22.	1	2026나10083
2026. 10. 14.	5	2025나10290, 2026허10195, 2026허10196, 2026허10197, 2026허10198
2026. 10. 8.	2	2025나10208, 2026나10039
2026. 10. 7.	2	2026허10049, 2026허10106
2026. 10. 1.	1	2026재나10012
2026. 9. 23.	1	2026나10064
2026. 9. 17.	2	2025나10263, 2026허10146
2026. 9. 16.	3	2026나10073, 2026허10020, 2026허10030
2026. 9. 15.	8	2025허5, 2026나10030, 2026나10078, 2026허10002, 2026허10003, 2026허10004, 2026허10005, 2026허10058
2026. 9. 10.	6	2025나10215, 2025나10256, 2025나10282, 2025허10503, 2025허10587, 2025허10631
2026. 9. 9.	3	2025나10240, 2026나10042, 2026허10078
2026. 9. 3.	5	2025허10582, 2026허10012, 2025허10647, 2025허10648, 2026허10039
2026. 9. 2.	2	2025허10619, 2025나10212
2026. 9. 1.	5	2025허8, 2025허10592, 2025허10593, 2025나10288, 2026나10053
2026. 8. 26.	4	2025허10612, 2026허10091, 2025나10257, 2025나10315
2026. 8. 20.	5	2025허10557, 2025허10558, 2025허10565, 2025허10566, 2025허10640
2026. 8. 19.	6	2025허10486, 2025허10611, 2026허10026, 2026허10027, 2025나10192, 2026나10026
2026. 7. 23.	16	2025허10266, 10267, 10268, 10269, 2025허10569, 10570, 2025허10645, 2025허10607, 2026허10007, 10008, 2026허10084, 10089, 2026허10097, 2026허10098, 2025나10275, 2025나10295
2026. 7. 22.	1	2024허15950
2026. 7. 16.	3	2026허10018, 2025허10600, 2026허10074

2026. 7. 9.	8	2025허10, 2025허11, 2025허10621, 2026허2, 2025허10595, 2025허10606, 2025나10252, 2025나10281
2026. 7. 8.	2	2025허10518, 2025허10596
2026. 6. 25.	8	2025허10536, 2025허10544, 2025허10567, 2025허10602, 2025나10174, 2025나10228, 2025나10272, 2025나10289
2026. 6. 18.	6	2025허10599, 2026허10010, 2026허10028, 2025나10260, 2025나10294, 2026나10023
2026. 6. 17.	1	2026허10065
2026. 6. 11.	2	2025허10618, 2025나10262

IV. 수록 판례에서 읽히는 흐름

- **증거의 객관성이 반복해서 승부를 가릅니다.** 권리자·주장자가 **스스로 만든 자료**는 거의 예외 없이 배척되었습니다 — 병기한 한글 표기(2026허10012), 자기 명함·블로그 광고(2025허10647·10648), 업계 단체 확인서(2025허10592·10593), 심결 후·소송 중 작성된 확인서(2025허10557·10558), 마케팅 인건비 내역과 투자 환산액(2025나10315), 총량 주장(2026나10053).
- **'시점의 특정'이 두 번째 축입니다.** 등록결정일 기준, 취소심판 사용기간 기준, 침해 인정 기간, 출원 전 시점 — 어느 사건에서든 **기간 밖 자료와 수집 시기가 불명한 자료는 일률적으로 배제**되었습니다. 특히 2025허10557·10558은 **"동일 모델명 = 동일 부품"이라는 추정을 부정**했고, 2026나10026은 **수집 시기가 불명한 증거를 통째로 배척**했습니다.
- **요부 관찰이 상표 사건의 중심축으로 자리잡았습니다.** 8건이 요부 판단으로 결론에 이르렀고, **대법원 2026. 6. 5. 선고 2023후10118 판결**이 두 사건(2025나10212, 2026허10091)에 인용되었습니다. 조어끼리 결합하면 양쪽 모두 요부가 되고(2025허10611·2026허10027), 공익상 독점이 부적당한 부분은 요부가 되지 못하며(2025나10288), 지리적 명칭은 요부가 아닙니다(2025나10212, 2026허10091).
- **증명책임의 분배**가 명시된 사례가 넷 있습니다 — 불사용의 정당한 사용은 피청구인(2025허10647), 디자인의 공지·공연실시는 무효 주장자이되 **비밀유지의무는 디자인권자**(2025허8, 2025허10557), 공동 브랜드의 실질적 공유는 주장자(2025나10192).
- **권리범위확인심판에서 '공지 유사'와 '용이창작'의 취급이 다르다**는 점이 2025허10566에서 명시되었습니다. 용이창작을 다투려면 반드시 **별도의 등록무효심판**을 병행해야 합니다.
- **청구금액 설계의 중요성.** 민사 3건에서 인용률이 각각 8.3%(2026나10053), 8.3%(2026나10026), 0%(2025나10315)였고 소송비용 90%가 원고 부담으로 돌아갔습니다.
- **심판과 법원의 결론이 자주 갈립니다.** 심결 결과만으로 안심하거나 포기할 일이 아닙니다.

V. 2026. 7월 선고분(30건)에서 새로 확인된 흐름

- **보통명칭화·관용표장화가 한 해의 가장 큰 쟁점군으로 떠올랐습니다.** 그립톡 4건(2025허10266~10269)과 빵판 4건(2025허10569·10570, 2026허10007·10008)이 같은 날 선고되었는데, 결론은 정반대입니다. 갈림길은 **"상표권자가 출처표시로 사용한 실적이 있는가"**와 **"주장자가 기준일을 명시한 정량적 거래실정 증거를 냈는가"** 두 가지뿐이었습니다.
- **OEM·콜라보 방식의 브랜드 운용이 치명적 약점으로 지적되었습니다.** '주문자 브랜드 × 자사상표'의 병렬 사용, 제조사 미표시, 포장의 '제품명 란' 기재, 자사 패키지에서의 상품 설명어 사용이 모두 보통명칭화의 근거로 인용되었습니다(2025허10266~10269).
- **"비유사이나 용이창작"이라는 결론 구조**가 명확히 드러났습니다. 2026허10084는 디자인보호법 제33조 제1항에서는 비유사로 판단하면서도 제2항에서 무효로 결론지었습니다. 반대로 2026허10089는 **'잔존 차이점' 논법**으로 두 조항 모두 부정하였습니다. 두 조항의 논증은 반드시 별도로 설계해야 합니다.
- **절차적 하자가 독립된 취소사유임을 재확인**했습니다 — 파산관재인의 피청구인적격과 답변 기회 박탈(2025허10·11), 불출석 시 서증 제출간주 부정(2025허10596), 실시 부정 시 확인의 이익(2025허10600), 무효심결 확정과 소의 이익(2024허15950). 본안에 들어가기 전에 절차의 적법성부터 점검해야 합니다.
- **저명상표라도 '약칭의 식별력'은 상품분야별로 개별 증명**해야 합니다. 2025허10645는 루이비통의 저명성을 다툼 없이 인정하면서도 'LV'가 소프트웨어 분야에서 출처표시로 기능한다는 증명이 없다는 이유로 4개 조항을 모두 배척했습니다. 무효심판 설계에서는 **요부 인정 논증에 자원을 최우선 배분**해야 합니다.
- **위약금 조항이 계약상 로열티율에 발목을 잡혔습니다.** 2025나10275에서 1일당 30만 원(월 900만 원) 위약금은 계약상 로열티율 1.5%로 환산한 월 15~19만 원과 대비되어 절반 가까이 감액되었습니다. 일당 정액형 위약금 설계는 재검토가 필요합니다.
- **상표권 공유기간이 손해배상액을 비례 삭감**합니다(2025나10275). 공유지분 승계와 침해기간이 겹치는 사안에서는 다른 공유자의 손해배상채권을 확정적으로 양수해 두어야 합니다.
- **'특허청'이 '지식재산처'로 명칭이 변경**되었음이 판결문 각주로 확인되었습니다(2025허10595). 서면 작성 시 기관명 표기에 유의해야 합니다.

VI. 2026. 6월 선고분(17건)에서 새로 확인된 흐름

- **"외관이 달라도 호칭이 같으면 유사"라는 원칙이 세 사건에서 반복**되었습니다(2025허10618, 2025허10544, 2025허10567). 특히 **비도안 문자상표를 출원한 측이 "디지털 거래환경이니 외관을 중시해야 한다"고 주장하는 것은 구조적으로 불리**합니다 — 법원은 "특별한 도안화가 없는 문자만으로

구성된 점"을 오히려 외관 차이의 비중을 낮추는 근거로 삼았습니다.

- **호칭 입증의 수단이 넓어졌습니다.** 구글 검색결과, **네이버 파파고 번역기 출력**(2025허10544), 소비자 블로그 게시글 제목(2025나10262)이 모두 채택되었습니다. 반면 **검색결과 캡처만으로 "특정 외국어 발음으로만 호칭된다"**는 주장은 배척되었습니다(2025허10618).
- **"자기가 쓴 방식대로 요부가 결정된다."** 2025허10536에서 루이비통과 어깨를 나란히 하는 프랑스 화장품 회사가 패소한 결정타는, **자사 매장 벽면·향수병 정면·공식 홈페이지·유튜브에서 서브 브랜드를 단독 표기**한 사실이었습니다. 하우스 브랜드 + 서브 브랜드 체계를 쓰는 기업은 브랜드 사용 가이드라인과 상표 리스크 관리를 반드시 연결해야 합니다.
- **온라인 셀러의 '몰랐다' 항변은 일관되게 배척됩니다.** 대량등록프로그램 오류(2025나10262), 중국 사이트 자동 복사(2025나10294), B2B 플랫폼 드롭쉬핑 + 약관 면책(2026나10023), 자동화 프로그램(2025나10228) — 네 사건 모두 **과실 추정 + 온라인 쇼핑몰 운영 상인의 주의의무**로 정리되었습니다. 나아가 기술적 원인 항변이 **침해 개시시점 인정의 근거로 역이용**되기까지 했습니다.
- **판매내역이 없는 광고형 침해의 배상액은 30만 원 선에서 형성**되고 있습니다(2025나10262·10294, 2026나10023). 이를 넘어서려면 **연도별 광고비 지출 내역으로 상표에 화체된 신용을 정량화**해야 하며(2025나10260에서 100만 원), 반대로 **광고 지속기간 미특정**은 결정적 감액 사유입니다. 법정손해배상(제111조)이 최저액 보장 제도가 아니라는 점도 두 사건에서 확인되었습니다.
- **'공유'와 '독점적 통상사용권'이라는 권원 구조가 결론을 갈랐습니다.** 상표권 1/2 지분권자에 대하여는 침해금지도 부정경쟁행위도 성립하지 않았고(2025나10174), 반대로 독점적 통상사용권자는 **제3자 채권침해 법리**로 손해배상을 받아냈습니다(2025나10228). 다만 후자는 **침해금지청구의 근거가 되지 않으므로** 전용사용권 설정등록이 우선입니다.
- **디자인 무효 공격의 자료 범위가 넓어지고 있습니다.** 등록특허·실용신안공보의 **명세서 단락으로 기능적 동일성을 입증**하거나(2026허10065), 인터넷 쇼핑몰 게시글의 출시일 기재를 **출원 이후의 언론보도로 보강**하거나(2025허10602), 블로그 게시물을 선행디자인으로 삼는(2025허10599) 방식이 모두 받아들여졌습니다.
- **'미니멀리즘 디자인'이라는 새로운 판단 프레임이 등장**했습니다(2025허10602). 장식을 절제한 제품에서는 **외관의 형상·비례감·실루엣이 지배적 특징**이므로, 무효 주장 측은 **치수 비율을 수치화**(폭:장축:높이 = 1:2.2:1.7)하여 정량 입증하는 것이 효과적입니다.
- **권리범위확인 인용 심결이 대법원까지 확정되어도 민사 침해소송을 구속하지 않습니다**(2025나10272). 확인대상디자인과 실제 시판 제품이 다르면 무의미하므로, **제품 변경 시 확인대상 갱신**이 필요합니다. 아울러 **출원인 자신의 개발 프로젝트 자료가 공지자료로 인용되어 권리범위를 잠식**한 점도 경계할 대목입니다.
- **저명성 판단의 시장 획정이 다시 확인**되었습니다(2026허10010). "전체 의약품 시장에 비하면 간장약 시장은 미미하다"는 항변은 **"해당 의약품 시장을 기준으로 판단해야 한다"**는 한 문장으로 배척되었습니다. 관련 시장을 넓게 잡아 희석시키는 전략은 통하지 않습니다.
- **상호 선사용권(제99조 제2항)에는 최소 사용기간이 없습니다**(2025나10289). 출원일 전 **1~5일의 사용**만으로 선사용권이 성립하였습니다. 상호를 오래 써 왔다는 사실 자체가 출원을 미룰 이유가 되지 못하며, 오히려 **미출원 기간이 길수록 공백이 크다**는 점을 의뢰인에게 고지해야 합니다.

VII. 2026. 9월~10월 선고분(28건)에서 새로 확인된 흐름

- **부정사용취소(제119조 제1항 제1호·제2호)가 새 쟁점군으로 등장**해 폴더 19를 신설했습니다. '곰표' 4건(2026허10002~10005)에서는 **사용권자들이 대한제분 표장 쪽으로 변형해 쓴 사용 때문에 상표권자의 등록 4건이 한꺼번에 취소**되었습니다. '상대가 문제 삼을 요소만 빼라'는 식의 감독은 상당한 주의로 인정되지 않았습니다. 2025허10503은 요부 'DUO'를 타인 표장에 가깝게 'DUAL'로 바꿔 쓴 사용을 고의의 부정사용으로 보았고, **실패한 이의신청이 고의의 증거**로 쓰였습니다. 라이선스를 주는 의뢰인에게는 사용권자의 실사용 표장을 정기적으로 점검하는 관리 체계를 권해야 합니다.
- **불사용취소 인용 심결이 법원에서 연달아 뒤집혔습니다**(2026허10078, 2026허10058). 식별력 없는 기술어('COSMETICS')와 분리 배치한 도안을 덧붙여도 동일성은 유지되고, 지정서비스업 '인터넷 종합쇼핑몰업'은 다수 판매자 입점 모델에 한정되지 않는다고 넓게 해석되었습니다. 심판 단계에서 졌더라도 소송에서 사용 증거와 지정상품 해석을 다시 짜 볼 가치가 큽니다.
- **보통명칭화 판단이 권리범위확인심판으로 넓어졌습니다.** 제4부는 그립톡(2025허10266 등)에 이어 '오브제화환'(2026허10146)도 심결 당시 보통명칭으로 보아 유사 판단 없이 권리범위 불속으로 결론지었습니다. **권리자 스스로 상품 유형명처럼 쓴 사용과 분쟁이 시작된 뒤에야 한 방지 조치**가 불리하게 평가되었습니다.
- **식별력 판단의 정량화가 이어졌습니다.** 희귀 성씨 '계'(2015년 6,636명, 0.0134%)를 결합한 '계피부과의원'은 흔한 성이 아니라고 보았습니다(2026허10049). 반면 '대한민국명가명품대상' 엠블럼은 시상·인증업에서 식별력이 없고, **사용에 의한 식별력은 주최 명의가 출원인에게 귀속되는지**가 관건이었습니다(2025허10587).
- **판매 없는 광고형 침해의 배상액이 재판부에 따라 갈립니다.** '로스돔' 4건은 30만 원(제25부), 60만 원(제21부, 2025나10282), 100만 원(제23부)으로, '아이스티머'는 30만 원(제25부)과 100만 원(제23부, 2026나10064)으로 나뉘었습니다. 하루 광고·판매 0건에도 50만 원이 인정되었습니다(2026나10078). 금액은 신용 증거보다 **게시물 수·노출 위치·게시 기간**에 좌우되므로 침해 증거를 기간 단위로 남겨야 합니다.
- **고의 침해 증액배상이 실제로 적용되기 시작했습니다.** 상표 2배(2025나10215 — 특허법원 무효 기각 판결 후 판매, 2026나10039 — 경고장 수령 후 재고 소진 판매), 디자인 3배(2026나10042 — 권리범위확인 판결 송달 후 판매). **경고장·판결 송달이 고의의 기산점**이 되므로 경고장은 빨리 보낼수록 유리합니다. 다만 증액분 지연손해금의 기산일은 판결 확정 다음 날(2025나10215)과 최종 침해일 다음 날(2026나10039)로 갈렸고, 2020. 10. 20. 시행 전 침해에는 징벌 배상이 적용되지 않았습니다(2025나10208).
- **전용사용권자의 권원 증명이 승패를 갈랐습니다.** 같은 원고(아쿠쉬네트코리아)·같은 상표·같은 확인서를 두고 제25부는 전용사용권을 부정해 기각했고(2026나10030), 제24부는 미등록 전용사용권자도 청구할 수 있다고 보아 3,000만 원을 인용했습니다(2025나10263, 대법원 2024다306691 인용). 해외 브랜드 국내 사용권자 사건은 **계약서 전문, 기간 조항, 공증 확인서를 소송 전에 갖추는 것**이 첫 과제입니다.

- **디자인권 침해 손해배상을 다룬 판결이 모여 폴더 20을 신설했습니다.** 계속적 침해의 장기소멸시효는 판매일마다 따로 진행하고(2025나10208), 정당권리자의 디자인권은 무권리자 출원 다음 날로 소급하며 등록 전에는 시효가 진행하지 않습니다(2025나10256). 해외 라이선시의 단속 편의를 위해 'assign' 서류에 서명했다가 디자인권을 잃은 사건도 감정으로 손해가 산정되었습니다(2026나10073).
- **디자인 무효 쪽 흐름도 이어졌습니다.** 신규성 상실 예외는 자기공지와 심미감이 다른 제3자 공지에는 미치지 않고(2026허10020), 특허·실용신안 공보 도면이 다시 용이창작의 선행자료로 쓰였으며(2026허10030), '미니멀리즘 디자인'의 비례감·실루엣 프레임이 관련디자인 사건에서도 반복되었습니다(2026허10106). **자기공지 후 출원을 미루는 사이 생긴 제3자 공지는 예외 주장으로 막기 어렵다**는 점을 의뢰인에게 꼭 알려야 합니다.
- **상표권으로 막히면 다른 길이 열렸습니다.** 거래처 발주서의 상표 기재는 판매자의 사용이 아니라는 이유로 상표권 침해가 부정되자, 항소심에서 추가한 부정경쟁 (바)목 상품 사칭이 주지성 없이 인정되었습니다(2025나10240). 의류 브랜드를 선글라스 등에 모방 출원한 상표는 제34조 제1항 제13호로 지정상품 전체가 무효가 되었고(2025허10631, 폴더 21 신설), 양수인도 원출원인의 부정한 목적을 승계하는 것으로 보았습니다.
- **확정판결 재심은 적법요건에서 대부분 걸렀습니다**(2026재나10012). 증거 위조 주장은 형사 유죄 확정판결이 먼저 있어야 하고, 소송물이 다른 상호말소 판결은 제451조 제1항 제10호의 '저촉'이 아닙니다.

Ⅷ. 2026. 10월 중순 선고분(6건)에서 새로 확인된 흐름

- **상표 공존동의(제34조 제1항 제7호 단서)의 기준시점이 처음 다뤄졌습니다**(2026허10195~10198, 폴더 22 신설). 선등록권자의 동의는 **늦어도 심결 전**에 받아야 하고, 심결 후 받은 동의로는 심결의 위법을 다툴 수 없습니다. 심결 후에 동의를 받았다면 소송이 아니라 **재출원**으로 살려야 합니다. 인용상표 권리자가 여럿이면 권리자별로 동의를 따로 받아야 하고, 그 시점도 똑같이 심결 전으로 적용되었습니다. 거절결정불복심판 단계에서 공존동의 협상을 병행하는 일정 관리가 필요합니다.
- **독점적 통상사용권자의 우회로가 정리되었습니다**(2025나10290). 독점적 통상사용권자에게 제111조 제1항은 직접·유추 적용되지 않지만(2026나10030과 같은 입장), **상표권자의 법정손해배상채권을 소송 중 양수하고 준비서면으로 대리 통지**하면 행사할 수 있었습니다. 침해 전부터 둔 양도조항과 100% 자회사 관계로 소송신탁 항변도 배척되었습니다. 해외 본사 브랜드의 국내 자회사 사건이라면 채권양도 구조를 미리 설계해 둘 만합니다.
- **침해가 인정되어도 0원이 될 수 있습니다**(2026나10083). 제110조 제3항·제4항·제6항은 모두 손해 발생이 전제인데, 원고가 석명준비명령에도 **등록상표를 업으로 사용한 사실과 손해 자료**를 내지 않아 제1심의 600만 원까지 잃었습니다. 판매 없는 광고형 침해에도 30만~100만 원이 인정되던 흐름과 대비됩니다. 손해배상 청구 전에는 권리자 자신의 사용 실적 자료부터 확보해야 합니다.

출처: 특허법원 판결자료실(patent.scourt.go.kr) 2026. 6. 11. ~ 10. 22. 선고 공고분 · 특허법원 내규 제251호에 따라 비실명 처리된 판결문 기준